



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/457/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

נציגות הבית המשותף ברחוב בן טבאי 1 ירושלים

התובעת

באמצעות ב"כ עו"ד עוז כהן

- נגד -

1. כהן יהודה, ת.ז. 56060114
2. כהן אסתר, ת.ז. 59851881

הנתבעים

פסק דין

ענינו של פסק דין זה בתשלום הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

א. העובדות

1. עסקינן בבית המשותף הממוקם ברחוב בבן זכאי 56-58, בירושלים והידוע כגוש 30123 חלקה 41. לפי צו רישומו, מונה הבית המשותף חמישה מבנים. ענינו של תיק זה במבנה ארבע (בן טבאי 1-3) הכולל 8 כניסות, 6 קומות ו- 64 דירות.

2. לבית משותף זה תקנון מוסכם. בסעיף 4 לתקנון המוסכם נקבעו כללי ההשתתפות בהוצאות. בעניין זה נקבע, בין היתר, כי "ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה, לניהולו התקין, לשיפוצו ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג של הרכוש המשותף שבתחום כל מבנה ומבנה כאמור בסעיף 2 לעיל, יחולו על בעלי הדירות שבאותו מבנה בלבד, לפי יחס חלקי הרכוש המשותף של כל דירה ודירה במבנה, לסך כל חלקי הרכוש המשותף של כל הדירות באותו מבנה".

3. התובעת היא, כך על פי כתב התביעה, נציגות הבית המשותף של מבנה ארבע (לצורך העניין, יכונה להלן מבנה ארבע בלבד - "הבית המשותף") והנתבעים הם בעלי דירה בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/457/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

4. התביעה הוגשה, כך לפי כותרתה, על ידי "נציגות הבית המשותף באמצעות "חברת קנדור ניהול נכסים בע"מ". חברת קנדור ניהול נכסים בע"מ (להלן: "קנדור" או "חברת הניהול") היא חברת ניהול הפועלת בבית המשותף.
5. התובעת הגישה תביעה זו, בסך של 6,310 ₪ כנגד הנתבעים בגין חובם הנטען עבור דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף וזאת עבור התקופה שבין אפריל 2014 ועד אפריל 2016.
6. במסגרת הליך זה התקיים קדם משפט, הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים וכן התקיים דיון הוכחות בסיומו נשמעו סיכומים טענות הצדדים על פה.

ב. עיקרי טענות התובעת

7. התובעת טוענת כי הנתבעים נמנעים מלשלם את דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, על אף פניות חוזרות ונשנות אליהם בנדון.
8. לטענת התובעת, הימנעותם של הנתבעים מלשלם את חובותיהם אלו מטילה נטל כבד על יתר בעלי הדירות אשר נאלצים לממן את הנתבעים. כך, בעוד שהנתבעים כלל לא נושאים בעלויות הכספיות הם נהנים מבניין יפה ומתוחזק היטב. התובעת מדגישה כי הנתבעים נהנים משירותי חשמל, ניקיון, גינון ואינם נושאים כלל, מזה מספר שנים, בעלויות הכרוכות בהפעלת שירותים אלו.
9. נטען כי הנתבעים מתחמקים מנשיאה בתשלום בטענות מטענות שונות, ויש לחייבם בתשלום מכוח הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.
10. התובעת טוענת כי טענות הנתבעים בדבר אי מתן שירות נאות לכאורה אינו מצדיק את אי התשלום המבוקש.
11. התובעת טוענת לשינוי והרחבת חזית בטענות הנתבעים, שכן לטענתה עיקר טענותיהם כלל לא הועלו בכתב ההגנה אלא בשלבים מאוחרים יותר של הדיון ולפיכך מהוות הרחבת חזית אסורה.
12. התובעת מציינת כי אין זו הפעם הראשונה בה נדרש לפנות לערכאות משפטיות על מנת לחייב את הנתבעים לשלם את הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. בשים לב לכך, ולקיום דיון מלא בעניינם, מבקשת התובעת לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום גבוה ומרתיע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/457/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

ג. עיקרי טענות הנתבעים

13. בכתב הגנתם כפרו הנתבעים בסמכותה של התובעת להגיש תביעה זו, שכן לטענתם היא איננה מהווה את הנציגות המוסמכת בבית המשותף. הנתבעים טענו כי התובעת, כנציגות, איננה הנציגות המוסמכת וכי גם קנדור איננה מהווה "מתחזק" כמשמעות מונח זה בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.

14. הנתבעים העלו במסגרת תצהיר עדותם הראשית טענות נוספות ולפיהן כי ההתנהלות הכספית בבית המשותף פגומה, כי לא נמסר לנתבעים מידע כמבוקש וכי הנציגות אינה מקיימת הוראות פסק דין קודם בהליך שהתקיים בין הצדדים לפני המפקחת על רישום מקרקעין. לטענתם, אספות כלליות לא מתקיימות כדין כמו גם פרסום דבר קיומה של האסיפה וזימונם של בעלי הדירות אליה. עוד טוענים הנתבעים, כי לא ניתנים להם מסמכים הנוגעים לניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

15. הנתבעים טוענים עוד בתצהירם זה כי למיטב ידיעתם קיימים חישובים שונים לאנשים שונים, כי נציגת הנציגות, הגב' פנינה אברברוך, כלל אינה נושאת בעלויות השוטפות הכרוכות בניהול ואחזקת הרכוש המשותף ("מיסי הוועד"), כי הנציגות מבצעת "הונאה" בכל הכרוך לתשלומי החשמל, וכן טענות נוספות הנוגעות לאי שביעות רצונם של הנתבעים מהאופן בו מתנהל הבית המשותף בכל הנוגע למתן שירות וגביית הכספים. בסיכומיהם, טענו הנתבעים כי גם אופן הפעלת מערכת ההסקה בבית המשותף הייתה בלתי תקינה.

16. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי הליך בחירת חברת הניהול לא ברור ומטושטש ובעניין זה נטען גם כי חלק מהחתימות אשר הוצגו בהליך זה מטעם בעלי הדירות לכאורה- זויפו.

ד. דיון והכרעה

17. סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**") מעגן את חובתו של בעל דירה לשאת בתשלומים השוטפים של דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף-

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/457/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

18. חובתו של בעל דירה לשאת בתשלומי הניהול וההחזקה השוטפים, הנדרשים לחזקה התקינה של הבית המשותף, הנה חובה נפרדת ועצמאית, ואינה תלויה באופן כלשהו בטענותיו לגבי התנהלות הנציגות. הלכה היא, כי ככל שנמצא כי בעל דירה או מחזיק מטעמו, לא שילם את החוב הנטען, יש לחייבו בתשלום, ואין לשעות לטענותיו כי אי התשלום נבע מכך שהנציגות לא מילאה תפקידה כיאות. בעניין זה נפסק לא פעם כי: **"אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא"** (ר': ע"א 204/79 ויזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד א' עמ' 498, כן ר': ע"א 58/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף [פורסם בנבו]).

19. בכל הנוגע לנציגות, קובע החוק כי בידיה סמכויות רחבות הנוגעות לניהול ואחזקת הרכוש המשותף, כך למשל, היא מוסמכת להתקשר בחוזים ולהיות צד להליכים משפטיים. בהקשר זה קובע סעיף 69 לחוק כי:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

20. תיקון 24 לחוק הסדיר את מעמדו של "מתחזק" בבית המשותף, ובמסגרת זו גם הוקנתה למפקח הסמכות לדון בתביעות המוגשות על ידי וכנגד מתחזק. סעיף 71 (ב)(1) לחוק, אשר נחקק במסגרת תיקון זה, מורה כי:

"(ב) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק)".

21. בדברי ההסבר להצעת החוק [הצ"ח 3046, י"ב בחשון התשס"ב, 29.10.2001] הובהר בהקשר זה כי:

"...מוצע כי החלטה לעניין עצם ביצוע ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף על ידי מתחזק תתקבל ברוב הדרוש לשינוי תקנון גם כאשר מדובר בהחלטה של האסיפה הכללית. עם זאת, החלטות לגבי זהות המתחזק עימו יתקשרו בעלי הדירות והחלטות לענין החלפתו יתקבלו בהחלטה של בעלי יותר ממחצית הרכוש המשותף. מטרת הסעיף למנוע מצבים בהם רוב מזדמן באסיפה הכללית, שהוא יכול להיות חלק קטן יחסית מבעלי הדירות, יקבל החלטות לענין זהות המתחזק, ומאידך, למנוע ככל שאפשר מצבים בהם בעלי הדירות של רוב הרכוש המשותף לא יצליחו למנות או להחליף מתחזק בשל הרוב הגדול שנקבע בתקנון לכך..."

22. בתיק מפקח (ב"ש) 58/11 אדמס נ' שמרדן [פורסם באתר משרד המשפטים. 11.11.13] התייחס כב' המפקח (כתוארו אז) ש. הייזלר לתיקון זה באומרו כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/457/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

"כפי שעולה מהוראות החוק ומדברי ההסבר לו, בחירת מתחזק לבית המשותף אינה עניין של מה בכך, ונקבעו כללים מיוחדים לבחירתו. הטעם לכך ברור - קביעת מתחזק לבית משותף, מביאה לכך שגוף שהינו גורם זר לבית המשותף, ינהל אותו וייקבע את סדרי. למעשה, לגורם שנבחר כמתחזק, מוענקות סמכויות בסיסיות המשיקות לא מעט לסמכויותיה של הנציגות, ובכך הופך המתחזק לחלק מאושות הבית המשותף. בתוך כך, המתחזק רשאי לנקוט בהליכים משפטיים כנגד בעלי הדירות מכח תפקידו בבית המשותף, וזאת ללא קשר לעילות חוזיות כאלה ואחרות שיש לו כנגד בעל הדירה, ואף אם אין בינו לבין בעל הדירה חוזה כלשהו.

בהינתן זאת, מובן כי בחירתו של גוף כ"מתחזק" שונה לחלוטין מבחירת חברת אחזקה או חברת ניהול. חברת אחזקה נשכרת על ידי הנציגות ליתן שירותים כאלה ואחרים בבית המשותף, אך אין היא חלק מגורמי הבית המשותף. מנגד, חברה שהוגדרה כ"מתחזק", הופכת לחלק אינטגרלי מהבית המשותף".

23. ומן הכלל אל הפרט.

24. ראשית יש לפתוח בבחינת טענתם העיקרית של הנתבעים והיא כי התובעת חסרת מעמד להגיש תביעה זו. טענה זו למעשה נחלקת לשנים - נטען כי התובעת איננה הנציגות הרשמית של הבית המשותף ובמקביל כי חברת הניהול אינה "מתחזק" כלל כהגדרת מונח זה בחוק. אפתח ואבהיר כי מצאתי שהתובעת היא אכן הנציגות המוסמכת להגיש תביעה זו. כמו כן מצאתי כי חברת הניהול אכן איננה "מתחזק" כהגדרת המונח בחוק. אנמק.

25. בכתב התביעה אמנם צוין כי הנציגות היא "באמצעות חברת קנדור ניהול נכסים בע"מ", אולם, בבחינת מהותם של דברים מסקנתי היא כי הנציגות היא שהגישה את התביעה כזו ולא חברת הניהול. ראשית, ייפוי הכוח לעורך הדין המייצג, עו"ד כהן, היא מחברי הנציגות הנתענת ולא מגורמים מחברת קנדור (ראה נספח א' לתצהיר עדות ראשית של הגב' פנינה אברבך מטעם התובעת). שנית, על אף שבא כוח התובעת סבר כי חברת הניהול עומדת גם ברף של היותה "מתחזק" הוא הבהיר מספר פעמים משך ההליך כי התובעת בהליך זה היא הנציגות עצמה, כך למשל בדיון שהתקיים ביום 10.3.16 אמר כי: "הנציגות היא התובעת ולא חברת הניהול. הייפוי כח מהדיירים, ועד הבית היה אצלי" (ראה בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 28-31) כך גם בסיכומיו הבהיר כי "אני אומר שחברת קנדור היא כן מתחזק אבל מי שתובעת היא הנציגות" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 28.6.16, עמ' 11 שורות 32-33).

26. יש להבחין בין מצב בו מונה מתחזק לבין מצב דברים שבו חברת ניהול כזו או אחרת מסייעת לנציגות בביצוע עבודתה ומהווה מעין "ספק שירות" שלה, בדומה לספקי שירות אחרים הפועלים בבית המשותף (כמו למשל, חברת גינון, חברת ניקיון, וכיוצא באלה). במצב הדברים האחרון, אין כל פגם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/457/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בקיומה של חברת ניהול לצד נציגות. בהיותה של חברת ניהול כזו מעין "ספק שירות" של הנציגות, היא נעדרת סמכויות של "מתחזק" ואינה מהווה חלק מאושרות הבית המשותף.

27. חומר הראיות מעגן את דבר קיומה של נציגות מכהנת בבית המשותף, שהיא נפרדת, כאמור, מחברת הניהול.

28. מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 8.9.14 (נספח ב' לתצהיר עדות ראשית מטעם התובעת) עולה מפורשות כי על אף שהוחלט להסתייע בשירותיה של חברת ניהול, נותרה לבית המשותף נציגות שעודנה מכהנת. כך למשל צוין בפרוטוקול זה כי "חברת הניהול תדאג לביצוע העבודות השוטפות הנדרשות לשם לתחזוקת המבנים כגון ניקיון, גינון, תשלומי חשבונות ועוד... נושאים "כבדים" כמו סיוע הגגות לקראת עונת הקיץ וכד' יצטרכו עדיין להתקבל בוועדה משותפת עם נציגי הדיירים והחברה". כך גם צוין כי "העברת ניהול ענייני הוועד אל חברת ניהול אינה משנה את בעלות חשבון הבנק הנמצא כיום בידי שני בעלי זכות חתימה, דהיינו אברבוך וגזולי...".

29. בישיבה מיום 7.11.14 (נספח ב' לתצהיר אברבוך) נבחרו חברי נציגות, באופן בו נבחר נציג מכל אחת מהכניסות של הבית המשותף. בין היתר נבחרו פנינה אברבוך (להלן: "אברבוך") ורון גזולי, (להלן: "גזולי") החתומים על יפוי הכוח שניתן לעו"ד עוז כהן (והם כאמור גם בעלי זכויות החתימה בחשבון הבנק של נציגות הבית המשותף).

30. זאת ועוד. מהראיות עולה כי בפועל מי שמתפקד כנציגות הם בעיקר אברבוך וגזולי אשר גם נבחרו כנציגים באותה אסיפה מיום 7.11.14. שניהם בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק של הנציגות, שניהם חתומים על הסכם הניהול עם קנדור (נספח ז' לתצהיר אברבוך). מעדותה של אברבוך לפני, מצאתי כי אכן היא שפועלת ודואגת לעניינים השוטפים הנוגעים לניהול ואחזקת הבית המשותף, כאשר עם מינויה של חברת קנדור לחברת הניהול היא עובדת מולם באופן צמוד (ראה למשל, בעדותה-פרוטוקול הדיון מיום 28.6.16, עמ' 2 שורות 1-2, עמ' 4 שורות 23-26).

31. לפיכך, מצאתי כי אכן פועלת נציגות בבית המשותף, בראשותם של אברבוך וגזולי. בחירתם של נציגים אלו גם מעוגנת, כאמור, בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 7.11.14 (בנוסף לבחירת מספר נציגים נוספים).

32. בהקשר זה יש להוסיף כי מקובלות עלי קביעותיו של כב' המפקח א. סילברמן (ראה (מפקח תל אביב) 84/11 נ' **נציגות נ' מאוטנר** [פורסם בנבו. 18.1.12], וכן תיק (מפקח תל אביב) 188/14 **נציגות נ' סימון** [פורסם באתר משרד המשפטים, 21.9.14] לפיהן החוק אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית משותף. כבר מעת רישום הבית המשותף ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/457/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

(סעיפים 66 ו-77 לחוק). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהול והחזקת הרכוש המשותף. הנתבעים לא הצביעו על קיומה של נציגות אחרת בבית המשותף, וזאת במקביל לכך שהנתבע אישר כי לבית המשותף ניתנים שירותים של ניקיון, חשמל, חימום בחורף וכד' (ראה למשל דבריו בפרוטוקול הדיון מיום 28.6.16, עמ' 10 שורות 13-17, ועדותו שם בעמ' 6 שורות 9-11). בהיעדר הפניה לנציגות אחרת, ובשים לב לכך שהתרשמתי כי קיימת נציגות מכהנת בבית המשותף, אין לי אלא לקבוע כי מדובר בנציגות החוקית, המוסמכת להגיש תביעה זו כנגד הנתבע.

33. זאת ועוד. במקביל לקיומה של נציגות מכהנת אשר כאמור, מוסמכת להגיש את התביעה דנן, לא מצאתי כי חברת הניהול, נבחרה כדין על מנת להכיר בה כמתחזק, וזאת ממספר טעמים:

34. ראשית, הנציגות היא שחתמה על הסכם עם חברת הניהול ולא בעלי הדירות בפני עצמם (ראה נספח ז' לתצהיר אברבורך - הסכם הניהול לבניין). הצדדים להסכם הניהול הם הנציגות וקנדור ולא חברת הניהול עם כל אחד ואחד מבעלי הדירות.

35. שנית, בחירתה באסיפה הכללית נעשתה ברוב של בעלי הדירות שנכחו בה בלבד, ורוב זה אינו עולה כדי רוב של בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כנדרש בחוק (זאת אף בהתעלם מטענות שונות שהעלו הנתבעים בכל הנוגע לרוב בעלי הדירות שנכחו באסיפה, אשר לשיטתם היה נמוך מהמצוין בפרוטוקול. אף אם אקבל את טענת התובעת בהקשר זה ממילא היא אינה עומדת ברף הנדרש לבחירת מתחזק). אישור בעלי הדירות בחתימותיהם להסכמה על מינוי חברת הניהול (ראה למשל נספח ג' ונספח ה' לתצהיר הגב' אברבורך) לאחר קיומה של אותה אסיפה, אינה מהווה תחליף לבחירת מתחזק **באסיפה הכללית** ברוב הנדרש בחוק. כאמור, בשל מעמדו הרם של "מתחזק" והיותו חלק אינטגרלי מגורמי הבית המשותף, יש להקפיד על בחירתו במסגרת האסיפה הכללית, לאחר שנערך שיג ושיח בנושא זה בין בעלי הדירות (או לחלופין ניתן להכיר בחברת ניהול כ"מתחזק" עת מוכח כי כל בעלי הדירות חתמו על הסכם זהה במסגרת הסכמי המכר. ראה: עש"א 5336-06-09, **ניהול שנקר 4 בע"מ נ' אבי זלצמן**, (פורסם בנבו). כן ר': תא"מ 6420/07 **מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה ציליק** [פורסם בנבו]).

36. רק בדרך זו, יהא באפשרות בעלי הדירות להביע את עמדותיהם ודעותיהם, לשמוע ולהשמיע, לשכנע, ולהעלות לדיון את כלל ההיבטים הנוגעים למינוי המבוקש. החלטה כזו, היא שתעניק למתחזק את מעמדו כ"מתחזק", היא שתהפוך אותו לחלק מהבית המשותף (בניגוד לחברת ניהול חיצונית לה יחסים חוזיים עם הנציגות), והיא שתעניק לו את הזכות לפעול כמעין אורגן של הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/457/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

37. משמצאתי כי קנדור איננה "מתחזק", ממילא אינני נדרשת להכריע בטענות שהעלו הנתבעים באשר לזיוף חתימות כביכול של מי מבעלי הדירות בהקשר להסכמה למינוייה של קנדור כמתחזק. בשולי הדברים אציין כי על פני הדברים טענות אלו גם לא הוכחו לגופן. נפסק, שעל הטוען לקנוניה או תרמית מוטל נטל הוכחה מוגבר (ת"א (י-ם) 4575-11-11 **סיהאם אל עיסאוי נ' עו"ד ג'סאן ערטול** (לחפש מראה מקום), ע"א 9040/10, פנחס גדעון ובניו בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (פורסם ב"נבו". 17.10.12, בפסקה 11). הנתבע טען טענותיו בעלמא, לא הביא עדים לתמיכה בטענות אלו ולא הציג להן כל ראיה אחרת. דברים אלו נאמרים בגדר למעלה מן הצורך שכן ממילא משמצאתי כי אין מדובר במתחזק, אין צורך לדון במשמעות החתימות על גבי נספחים ג' וה' לתצהיר אברבוד.

38. הנה כי כן, אמנם קנדור איננה מתחזק, אולם התביעה הוגשה על ידי הנציגות. משמצאתי כי אכן קיימת נציגות בבית המשותף, היא המוסמכת להגיש תביעה זו.

39. ודוק: הנציגות מוסמכת להתקשר עם חברת ניהול בהסכם למתן שירותים, כפי שעשתה, בעיקר בשם לב לאישור מהלך זה באסיפה הכללית וקבלת אישור מבעלי דירות נוספים לאחר מכן. משעשתה כן, גם שכרה של חברת הניהול הוא חלק מהוצאות הניהול והאחזקה בדומה לשכר של כל ספק שירות אחר.

40. לא מצאתי כי יש ביתר טענותיהם של הנתבעים בכל הנוגע לאופן התנהלות הנציגות המכהנת משום הצדקה שלא לשלם את חובותיהם בגין ניהול והחזקת הרכוש המשותף. הנתבעים טענו טענות מטענות שונות, בנוגע לאופן קיומן של אספות כלליות אשר לטענתם פגום, לאופן ניהול הבית המשותף, לגבייה שהיא מעבר להוצאות בפועל, לאופן חימום ההסקות, לאי קיום פסק דין קודם בין הצדדים, וכיוצא בזה. לא מצאתי כי נדרש לדון בכל אחת מטענות אלו לגופן שכן אף אם היה בהן ממש (ואין בכך בכדי לקבוע שיש בהן) אין בטענות אלו בכדי להצדיק את אי תשלום דמי הניהול וההחזקה. כאמור ברקע הנורמטיבי לעיל, אין חובת תשלום דמי הניהול וההחזקה מותנית בשביעות רצון בעל הדירה מפועלה של הנציגות. הנתבעים רשאים לנסות להחליף את הנציגות באסיפה כללית, להביע עמדותיהם במסגרת אספות אלו, וככל שיש בכך צורך אף לפנות לערכאות המשפטיות המוסמכות (כך גם באשר לטענת בדבר אי קיום פסק דין). אי תשלום דמי הניהול וההחזקה אינה אחת האפשרויות העומדות לרשותם.

41. יתרה מכך. כל טענותיהם של הנתבעים נשמעו "טיפין טיפין". בכתב ההגנה לא הועלתה כל טענה עניינית מעבר לטענה בדבר היעדר סמכותה כביכול של הנציגות להגיש את התביעה. רק בשלבים מאוחרים יותר- בין אם בתצהירי העדות הראשית, בין אם בעדות ובין אם בשלב הסיכומים, הועלו עוד ועוד טענות. צודק ב"כ התובעת כי מדובר בהרחבת חזית אסורה. מכל מקום, אף אם לא הייתה כזו, כאמור, לא היה בכוחה בכדי להצדיק את היעדר התשלום משך שנים א כפי שנעשה במקרה זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/457/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

42. הדברים נכונים מקל וחומר שעה שהנתבע עצמו אישר, כאמור, כי הוא נהנה משירותי חשמל, ניקיון, ואף הודה כי בחורפים קודמים הוסקה דירתו (על אף שלנתבע היו טענות שונות לגבי מידת וגובה החימום- ראה פרוטוקול הדיון מיום 28.6.16 עמ' 10 שורות 15-16). אין זה מתקבל על הדעת שהנתבעים ייהנו מכל אותם השירותים, משך שנים, ולא יישאו כלל בעלויות הכרוכות בכך.

43. יש עוד להעיר כי אף אם נגבה מבעלי הדירות תשלום הגבוה מסך ההוצאות הקיים בפועל (והדבר הועלה בגדר טענה בלבד אשר לא הוכחה), אינני רואה בכך כל פסול, שכן יכולה להיות יתרת חובה בחשבון הנציגות וזו עתידה לשמש את הבית המשותף בהוצאות שונות, כך למשל הוצאה גבוהה ובלתי צפויה ועוד כהנה וכהנה מטרות. בהקשר זה כבר ציינתי בפסק הדין בתיק (ירושלים) 345/13+362/13 **נציגות נ' כהן**, [פורסם באתר "משרד המשפטים", ניתן ביום 10.8.14] כי: **"כך גם אינני רואה כל פסול בצבירת קרן רזרבית, כל עוד הדבר נעשה בהדרגה ובאופן סביר. אין פגם בכך שנותר בקופת הנציגות כסף לצרכים עתידיים, ביניהם כאלה בלתי צפויים. מכל מקום, אין חובה שבדין כי גובה דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף יהיה בדיוק בהתאם להוצאות הבית באותה השנה".** במקרה הנדון, לא הוכיחו הנתבעים כלל כי נעשה שימוש שלא כדין בכספים הנגבים מבעלי הדירות לשם ניהול והחזקת הרכוש המשותף, כביכול באופן בו נעשים שימושים אישיים כאלו ואחרים בכספים אלו. כך גם לא הובהרה או עוגנה בראיות הטענה כי נעשית, כביכול, "גבייה שונה מאנשים שונים". הטענות בהקשר זה נטענו בעלמא מבלי שנשמעו עדויות לתמיכה בהן או הוצגו ראיות שיש בהן כדי לבססן. כך גם הנתבעים לא הציגו כל חלופה לתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף על ידם.

44. סיכומי של דבר, התביעה מתקבלת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/457/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

ה. סוף דבר

45. הנתבעים ישלמו לתובעת סך של **6,310** ₪ בגין חובם עבור התקופה הרלוונטית לכתב התביעה- החל מחודש אפריל 2014 ועד לחודש דצמבר 2015.

46. כמו כן יישאו הנתבעים בהוצאות משפט ושכר טרחת ב"כ התובעת בסך כולל של **1,500** ₪.

47. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום ולאחריהם יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כ"ט סיון תשע"ו, 5 יולי 2016, בהיעדר הצדדים.

המוכירות תשלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין